



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE II CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

|                   |           |                       |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| Dott. Carlo       | MADDALONI | Presidente            |
| Dott. Maria Elena | CATALANO  | Consigliere           |
| Dott. Manuela     | ANDRETTA  | Consigliere estensore |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1939 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa con atto di citazione notificato il 23 giugno 2022 ai sensi della legge n. 53 del 1994

**da**

*Parte\_1* (C.F.: *CodiceFiscale\_1*), nata a Samarate (VA) il 30 novembre 1935, residente in Busto Arsizio (VA), via Guglielmo Marconi, n. 19 ed elettivamente domiciliata in Como, via Napo Torriani, n. 33, presso lo studio dell'avv. Valentina Pillosio, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello

**APPELLANTE PRINCIPALE**

**Contro**

*Controparte\_1* (C.F.: *CodiceFiscale\_2*), nato a Busto Arsizio (VA) il 27 luglio 1935, ivi residente in via Guglielmo

Marconi, n. 19 ed elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA), via Isonzo, n. 36, presso lo studio dell'avv. Miriam Arabini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta

APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 1845/2021, pubblicata il 29 dicembre 2021 dal Tribunale di Busto Arsizio nella causa iscritta al n. 3996/2018 r.g.

**OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.**

**Conclusioni:** come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 12 settembre 2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 13 luglio 2018 *Parte\_1* [...] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, l'ex coniuge *Controparte\_1* formulando le seguenti conclusioni:

*“accertare e dichiarare che *Controparte\_1* per le ragioni e le causali dedotte in narrativa, obbligato ex art. 2043 c.c. al risarcimento in favore della signora *Parte\_1* dei danni tutti patiti in conseguenza di quanto dedotto, nella misura di **€ 1.246.589,00** o in quella diversa che risulterà provata all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del dovuto sino al saldo, oltre al risarcimento del danno alla stessa conseguito ex art. 2059 c.c., per le causali tutte dedotte in narrativa, da determinarsi nella misura che risulterà provata, o in quella che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa;*

*in subordine accertare e dichiarare *Controparte\_1* per le ragioni e le causali dedotte in narrativa, obbligato ex art. 2041 c.c. a tenere indenne la signora *Parte\_1* di un importo pari ad **€ 1.246.589,00**, corrispondente alle somme corrispondenti all'indebito arricchimento di cui il convenuto si è avvantaggiato con correlativa diminuzione patrimoniale ai danni della signora *Pt\_1* ovvero di quella diversa somma che risulterà provata all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa, maggiorate degli interessi legali”.*

A fondamento delle domande la parte attrice ha allegato le seguenti circostanze:

l'appropriazione, da parte di *Controparte\_1* dei canoni di locazione degli immobili di proprietà di *Parte\_1* canoni incassati dall'ex coniuge di parte attrice, senza che fosse stato dalla consorte autorizzato a trattenere per sé detti importi e senza rendere il rendiconto;

la distrazione delle somme di denaro presenti sul conto corrente n. 11140 acceso da *Parte\_1* presso *Organizzazione\_1* filiale di Crans, in relazione al quale la parte attrice aveva conferito al coniuge, sin dal 1977, la delega ad operare; in relazione a tale conto *Controparte\_1* aveva svincolato il deposito della moglie per pagare la ristrutturazione della casa in montagna, sita in Crans Montana, di proprietà di *CP\_1* in assenza del consenso della consorte;

la distrazione delle somme di denaro presenti sul conto corrente bancario n. 16752708, acceso presso **Org\_2** (ora **Org\_3**), con sede in Chiasso (Svizzera), Corso San Gottardo, n. 20; **Controparte\_1** ha posto in essere una condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 640 c.p., in quanto *“ha aggirato la consorte, affinché mettesse i propri beni mobili – un deposito titoli del valore i circa un milione di euro – a garanzia di un prestito che egli si era impegnato a restituire. Ha utilizzato la provvista riveniente da tale operazione per acquisire la quota ereditaria della vedova di suo figlio, morto suicida. Si è appropriato, quindi, di significativi assets, che ha intestato a se stesso. Ha omesso di restituire il prestito e ha lasciato che la banca incamerasse i titoli messi a garanzia”*.

Tempestivamente costituitosi in giudizio, **Controparte\_1** ha puntualmente confutato il fondamento delle domande, chiedendone il rigetto, sull'assunto che tutti i beni, mobili e immobili, intestati a parte attrice fossero di esclusiva proprietà del convenuto e intestati alla moglie fiduciariamente ai soli fini fiscali, con la conseguenza che egli sarebbe stato legittimato sia a introitare i canoni di locazione sia a prelevare somme di denaro dai conti correnti bancari. In ogni caso il convenuto ha negato di aver posto in essere qualsivoglia condotta appropriativa sulla base delle seguenti eccezioni:

il canone relativo all'immobile sito in via San Michele, n. 2, era stato incamerato dal convenuto in virtù di specifico accordo con la consorte, in base al quale **Controparte\_1** aveva versato alla moglie, sino alla separazione, un importo mensile di euro 4.000,00, comprensivo del predetto canone (pari a euro 600,00 mensili);

con riferimento all'immobile sito in via Galilei, n. 4, occupato da **[...]** **Persona\_1**, alcun canone era stato mai percepito, poiché quest'ultima aveva concordato con la stessa parte attrice che in luogo del pagamento del canone di locazione avrebbe provveduto a ristrutturare tale immobile a sue spese;

con riferimento all'immobile sito in via Torino, n. 30, locato ad **Parte\_2** **[...]** il convenuto era totalmente estraneo alla relativa gestione, affidata, a detta della stessa parte attrice, al ragioniere **Org\_4**

Con riferimento all'asserita distrazione delle somme di denaro presenti sul conto corrente acceso presso **Organizzazione\_5** il convenuto ha eccepito di essere l'esclusivo proprietario delle dette somme di

denaro e che, in ogni caso, l'utilizzo delle stesse per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Crans Montana era stato concordato dalle parti.

In merito al prelievo di euro 1.000.000,00 dal conto corrente acceso presso **Org\_2** con sede in Chiasso, il convenuto ha eccepito che l'intestazione del detto conto alla moglie era solo formale e che, in ogni caso, egli aveva agito con il consenso della consorte, la quale era consapevole del fatto che i titoli oggetto del pegno erano stati acquistati con denaro del marito e che la somma di denaro di euro 1.015.971,07 era stata successivamente riaccreditata sul medesimo conto corrente bancario.

Il convenuto ha, altresì, proposto domande riconvenzionali del seguente tenore:

*“Condannare la sig.ra **Pt\_1** a restituire al sig. **CP\_1** [...] i preziosi (smeraldi e monete d'oro) detenuti dalla medesima senza titolo e senza il consenso del marito, o il loro controvalore in denaro, per come risulterà acclarato in corso di causa;*

*Condannare, altresì, la sig.ra **Pt\_1** alla restituzione degli importi versati dal sig. **CP\_1** per il pagamento della voluntary disclosure, pari ad € 95.212,65 -. Oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, e di € 6.344,00 – quale 50% del compenso versato allo studio professionale incaricato di predisporre l'istanza per l'accesso alla procedura di voluntary disclosure”.*

Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti e assunzione di prova testimoniale, con sentenza n. 1845/2021, pubblicata il 29 dicembre 2021, il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato **Controparte\_1** a corrispondere a **Parte\_1** la somma di denaro di euro 6.600,00, “oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo”; ha rigettato “ogni altra domanda formulata dalle parti” e ha compensato integralmente le spese processuali.

Il giudice ha preliminarmente evidenziato l'insussistenza del negozio fiduciario dedotto in giudizio dal convenuto, rilevando in merito come quest'ultimo “abbia del tutto omissso di dimostrare l'esistenza tra le parti di un pactum fiduciae in forza del quale l'intestazione degli immobili de quibus all'attrice era soltanto fittizia, essendosi quest'ultima impegnata a ritrasferirne la proprietà al coniuge. A ciò si aggiunga che tale ricostruzione risulta altresì

*contraddetta dalle allegazioni dello stesso convenuto, contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove si legge che l'attrice era "intestataria di numerosi beni immobili ricevuti quasi tutti per donazione dal sig. CP\_1 (docc. 1 e 4 attori)".*

Il giudice ha ritenuto provata la condotta appropriativa con riferimento ai soli canoni di locazione dell'immobile sito in Busto Arsizio, via San Michele, n. 2, condotto in locazione da CP\_2 dal 20 gennaio 2017.

Con riferimento alla dedotta appropriazione indebita dei canoni di locazione degli immobili siti in Busto Arsizio, via Galilei, n. 4 e via Torino, n. 30, il giudice ha escluso qualsivoglia responsabilità del convenuto sulla base delle seguenti argomentazioni:

quanto all'immobile di via Galilei, n. 4, *"la circostanza – oggetto di puntuale contestazione ad opera del convenuto – che questi abbia percepito i canoni di locazione da parte di Persona\_1 sia rimasta sprovvista di prova"*, alla luce delle dichiarazioni testimoniali resa all'udienza del 25 marzo 2021 dal teste Persona\_1 ;

con riferimento all'immobile sito in via Torino, n. 30, locato ad Parte\_2 [...] a decorrere dal 1981, *"a prescindere dal rilievo per cui l'unico contratto di locazione versato in atti risulta sottoscritto in data 20.04.2016 per il periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2019, avendo parte attrice prodotto per il periodo antecedente soltanto un "prospetto per il calcolo dell'equo canone e per l'accordo tra le parti" alla data dell'agosto 1981 (e non anche il contratto di locazione originariamente stipulato tra le parti), occorre osservare come, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra l'asserita decorrenza del rapporto contrattuale in esame (i.e. anno 1981 – coincidente con il termine iniziale dell'obbligazione di pagamento del canone da parte del conduttore) e l'odierna domanda, appare inverosimile che – così come asserito dall'attrice – "mai la signora Pt\_1 ha autorizzato il consorte a trattenere per sé gli importi rivenienti dalle locazioni". Considerato che il contratto di locazione in oggetto era stato stipulato nel 1981 e che soltanto nel febbraio 2018 l'attrice ha manifestato la volontà di far valere le proprie ragioni (v. missiva sub doc. 10 attoreo), non può ragionevolmente ritenersi che quest'ultima fosse inconsapevole dell'indebita appropriazione dei canoni di locazione da parte dell'ex coniuge,*

*dovendo piuttosto presumersi che vi fosse un accordo in forza del quale era consentito al convenuto ritenere tali canoni, e ciò tanto più ove si consideri che – conformemente alle allegazioni della stessa attrice – della gestione patrimoniale del contratto de quo era incaricato un professionista (dott.rag. Org\_4 , soggetto al quale è verosimile ritenere che la stessa si sarebbe tempestivamente rivolta laddove non le fossero stati versati i canoni contrattualmente dovuti. Considerata l'acquiescenza dell'attrice – protrattasi per quasi trent'anni – alla riscossione dei canoni di locazione da parte del convenuto deve, pertanto, escludersi che quest'ultimo abbia posto in essere una condotta di infedele esecuzione del mandato conferitogli trattenendo definitivamente per sé le somme detenute nell'interesse dell'attrice all'insaputa di quest'ultima”.*

Il giudice ha, altresì, escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c., osservando, quanto segue:

quanto all'immobile di via Galilei, n. 4, l'assenza di prova dell'ingiustificato arricchimento del convenuto e del contestuale depauperamento dell'attrice, stante il difetto di prova che il convenuto avesse percepito i canoni di locazione da parte del conduttore *Persona\_1* ;

quanto all'immobile di via Torino, n. 30, che l'azione di ingiustificato arricchimento ha carattere sussidiario, con la conseguenza che può essere proposta solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza *ab origine* di taluno dei suoi requisiti; che nel caso in esame difetta il requisito della residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. esercitata da parte attrice, considerato che quest'ultima “*ha lamentato il carattere ingiustificato dello spostamento patrimoniale consistito nella definitiva appropriazione da parte del convenuto dei canoni di locazione versati dalla conduttrice, assumendo che egli avrebbe assolto in maniera infedele al mandato conferitogli, senza mai aver reso un rendiconto dell'attività svolta. Da tale premessa consegue che, onde dimostrare la natura indebita di tale condotta, l'attrice avrebbe dovuto promuovere un'azione contrattuale di responsabilità del mandatario per eccesso dai poteri conferitigli (art. 1711 c.c.) ovvero per obbligarlo a rimettere tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.)*”.

Con riferimento alla condotta distrattiva consistita nel disporre la vendita di tutti i titoli in deposito presso il conto corrente bancario n. 11140 acceso presso

*Organizzazione\_5* intestato a *Parte\_1* e nell'ordinare il pagamento, con il relativo ricavato, della fattura n. 15, dell'importo di CHF 170.000, emessa da *Organizzazione\_6* a fronte di lavori di ristrutturazione di un'abitazione sita in Crans Montana, di esclusiva proprietà di *Controparte\_1* il giudice ha preliminarmente accertato che unica intestataria del detto conto corrente era *Parte\_1* “la quale aveva espressamente autorizzato il convenuto ad operare sul medesimo conto”.

Dopo aver rammentato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente vincola esclusivamente la banca, il giudice ha ritenuto che nel caso in esame non potesse essere condivisa la tesi di parte attrice, secondo la quale la detta operazione era stata posta in essere dal convenuto senza il suo consenso.

Al riguardo il giudice ha argomentato nei seguenti termini:

*“dal doc. 18 attoreo risulta che l'attrice aveva autorizzato *CP\_1* a operare sul predetto conto, sino a revoca per iscritto da parte della stessa, “per tutte le operazioni”, così conferendogli un potere generale di disposizione dei titoli ivi depositati. Orbene, stante il carattere generale della suddetta procura, non può ritenersi che il convenuto, con l'operazione in esame, abbia esorbitato dai limiti del potere conferitogli. In particolare, è doveroso osservare come l'attrice abbia omissso di allegare, ancor prima che di provare, le finalità per le quali la predetta delega era stata conferita al convenuto e il carattere eterogeneo dell'operazione di cui è causa rispetto alle altre ordinariamente poste in essere da quest'ultimo. E, invero, considerato, da un lato, che all'epoca dei fatti le parti erano ancora coniugate (avendo il sig. *CP\_1* presentato il ricorso per separazione giudiziale dopo circa due anni), con la conseguenza che è ragionevole ritenere che le decisioni relative agli atti di natura patrimoniale fossero condivise tra i coniugi, e tenuto conto, dall'altro, del carattere promiscuo dei beni appartenenti a ciascuno di essi (come risulta dal fatto che il convenuto avesse delega a operare anche su altri conti intestati alla odierna attrice – v. conto intrattenuto presso *Org* di Chiasso – e, viceversa, quest'ultima avesse delega ad operare su conti del primo – v. conto n. 1168, menzionato nel doc. 5 fasc. conv., oltre che dal contenuto della relazione accompagnatoria alla*



*dichiarazione di adesione alla procedura di collaborazione volontaria internazionale sub doc. 5 fasc.conv. (omissis), può ragionevolmente concludersi come difetti la prova della natura indebita dello spostamento patrimoniale in esame, il quale – in assenza di contraria previsione nell’atto di conferimento della procura e in difetto di prova del carattere illecito dello stesso – ben poteva rientrare nell’oggetto dell’autorizzazione conferita da Parte\_1 al convenuto. La mera circostanza che quest’ultimo abbia utilizzato il ricavato della vendita dei titoli presenti su tale conto per il pagamento di un proprio debito non comporta di per sé il carattere illecito di tale atto dispositivo”.*

In relazione alla detta operazione il giudice di prime cure ha rigettato anche la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della residualità di tale azione.

Con riferimento all’ulteriore condotta distrattiva dedotta da parte attrice, consistita nella disposizione, da parte del convenuto, di un bonifico a proprio favore di euro 1.000.000,00, mediante prelievo dal conto corrente n. 16752708 intestato a Parte\_1 presso Org\_3 (già Org\_2, con sede in Chiasso, il giudice ha preliminarmente osservato che “pur avendo formalmente proposto domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c. o, in subordine, di restituzione ai sensi dell’art. 2041 c.c., l’attrice ha allegato quale causa petendi della stessa la sussistenza tra le parti di un contratto di mutuo gratuito”.

Il giudice ha, quindi, argomentato nei seguenti termini:

“E, invero, Parte\_1 ha dedotto di aver acconsentito a sottoscrivere un contratto di “Convenzione per Org\_7” grazie al quale la stessa poteva disporre di uno scoperto sino all’importo massimo di Euro 1.000.000,00, poi utilizzato per fornire al convenuto la provvista dal medesimo richiestale, previo accordo con quest’ultimo in ordine alla futura restituzione di tale somma (cfr. “ha omesso di restituire il prestito” – pag. 20 comparsa di costituzione e risposta). Ebbene, è anzitutto pacifico che l’operazione in esame sia stata posta in essere previa autorizzazione espressa da parte dell’attrice. Tale circostanza, oltre a essere stata ammessa dall’attrice è stata confermata dal teste Testimone\_1 funzionario della banca incaricato dell’operazione de qua, il quale, escusso a mezzo rogatoria presso la Pretura di Mendrisio-Sud, ha dichiarato: “l’ordine di bonifico è avvenuto sulla base della procura generale che

esisteva a favore di CP\_1 rilasciata da Parte\_1 supportato da un atto di pegno firmato dalla cliente. Nella verifica che ci è imposta della ragione dell'operazione ci è stato sottoposto un documento (contratto) che prevedeva il riacquisto di una quota ereditaria di Persona\_2 [...], relativo alla successione del figlio Persona\_3 La richiesta dell'operazione ci è stata rivolta da Controparte\_1 da eseguire con assoluta urgenza. L'esecuzione poteva essere realizzata solo con la vendita dei titoli o la messa a pegno degli stessi. Per la formalizzazione della messa a pegno, che avrebbe permesso di ottenere la somma richiesta, era necessaria la firma del titolare dei conti e non era sufficiente quella del procuratore. CP\_1 è perciò tornato in banca il giorno successivo con il documento debitamente firmato da Parte\_1 e l'operazione ha potuto essere compiuta. La firma dell'atto di pegno da parte della titolare del conto, validata dal nostro servizio deputato al controllo, per me costituiva un esplicito consenso allo svolgimento dell'operazione". Ferma tale premessa, non può essere condiviso l'assunto attoreo secondo cui Parte\_1 "veniva a conoscenza di tale operazione solo nel gennaio 2018, quando, dopo aver finalmente nominato propri consulenti diversi da quelli del marito, dava mandato agli stessi affinché fosse fatta chiarezza sulla sua reale situazione economica e finanziaria". E, invero, tale asserzione risulta contraddetta dalle stesse allegazioni di parte attrice, la quale ha riconosciuto di aver autorizzato l'operazione de qua mediante la sottoscrizione della "Convenzione per Org\_7" (tanto da non aver mai disconosciuto la sottoscrizione apposta sul documento relativo allo "svincolo" dei titoli depositati sul conto intestato alla stessa). A fronte di quanto esposto deve senz'altro escludersi la ravvisabilità nella specie di una condotta appropriativa posta in essere dal convenuto in assenza di autorizzazione da parte dell'attrice. Deve, quindi, verificarsi se – così come (seppur in maniera confusa) allegato dall'attrice – all'origine dell'operazione in esame sussistesse tra le parti un accordo in forza del quale il convenuto avrebbe dovuto restituire a Parte\_1 [...] la somma di Euro 1.000.000,00 prelevata dal conto a questa intestato (omissis) a fronte della specifica contestazione sollevata dal convenuto – secondo il quale "le somme depositate sul conto corrente n. 16752708 acceso presso Org\_2 con sede in Chiasso sono state utilizzate, per comune accordo tra le parti, per il riscatto dell'eredità del figlio Per\_3, devoluta alla moglie di

quest'ultimo, sig.ra Persona\_2, utilizzando denaro oggetto di finanziamento elargito dall' Organizzazione\_8 al sig. CP\_1 – non risulta dimostrata l'esistenza tra le parti di un accordo in forza del quale il convenuto si era obbligato a restituire la somma di Euro 1.000.000,00. Né a tal fine possono soccorrere le dichiarazioni rese dal teste Tes\_2 il quale, intervenuto nella vicenda solo successivamente al verificarsi dei fatti di cui è causa, si è limitato a riportare dichiarazioni apprese de relato actoris o comunque da soggetti terzi, e, in parte, contraddette dagli stessi atti di causa (cfr. “Anche in questo caso la sig.ra Pt\_1 quando seppe dell'operazione le stava per venir un colpo... la sig.ra Pt\_1 mi ha detto che non sapeva nulla di questa operazione”). Pertanto, in difetto della suddetta prova, anche la domanda in esame deve essere respinta”.

Con riferimento alla detta operazione, il giudice ha rigettato anche la domanda subordinata di cui all'art. 2041 c.c., rilevando che “parte attrice ha proposto una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prova sufficiente all'accoglimento e, pertanto, a fronte del rigetto della prima domanda non può trovare ingresso la domanda subordinata di indebito arricchimento”.

In ordine alle domande riconvenzionali proposte da CP\_1 [...] il giudice ha rigettato, per quanto qui interessa, la domanda di restituzione di “preziosi (smeraldi e monete d'oro)”, in ragione “dell'assoluta genericità della stessa”.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 giugno 2022 Parte\_1 [...] a impugnato la predetta sentenza, di cui ha chiesto la parziale riforma.

Tempestivamente costituitosi in giudizio il 9 dicembre 2022, CP\_1 [...] ha puntualmente confutato i motivi dell'appello, chiedendone il rigetto e ha proposto appello incidentale affidato ad un solo motivo.

Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 settembre 2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (cinquanta giorni) all'uopo assegnato con provvedimento emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c.

Solo **Controparte\_1** ha, altresì, depositato memoria di replica entro il successivo termine (venti giorni) assegnato con il medesimo provvedimento.

Essendo scaduti i predetti termini di deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c. nel periodo (dal 21 novembre 2023 al 27 febbraio 2024) in cui il consigliere relatore-estensore era in congedo parentale, la causa è stata decisa dal collegio nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

### **L'appello principale di **Parte\_1****

Con un primo motivo di impugnazione, intitolato “**Violazione degli obblighi di mandato gravanti sul signor **Controparte\_1****”, l'appellante principale afferma che il giudizio di primo grado è stato instaurato per conseguire la restituzione degli importi “*di pertinenza della signora **Pt\_1** che il signor **CP\_1** ha acquisito al suo patrimonio ed utilizzato a propri fini personali, in violazione dei mandati lui conferiti dalla moglie*”.

Il motivo in esame è strettamente collegato agli altri motivi di gravame, nei quali sono specificamente indicate le asserite violazioni, da parte di **[...]** **Controparte\_1** dei mandati a lui conferiti da **Parte\_1** e le correlative erronee valutazioni compiute dal giudice di prime cure.

L'infondatezza del primo motivo di gravame emergerà evidente dall'esame dei successivi motivi dell'appello principale.

Prima di procedere all'esame dei detti motivi va rilevata l'eshaustività dell'attività istruttoria, in relazione alla quale nessuna doglianza risulta formulata dall'appellante principale.

Con un secondo motivo di impugnazione – intitolato “**Appropriazione dei canoni di locazione degli immobili siti in Busto Arsizio Via Torino n. 30 locato alla Sig.ra **Parte\_2** e in Busto Arsizio Via Galileo n.4 locato alla Sig.ra **Persona\_1** di proprietà di **Parte\_1** Ammissibilità ed accoglimento delle domande di parte attrice ex art. 2043 c.c., ex art. 2059 c.c. ed ex art. 2041 c.c.**” – **Parte\_1** si duole del rigetto delle domande relative alle asserite condotte appropriative, poste in essere da **Controparte\_1** dei canoni di locazione dei detti immobili.

Con riguardo all'immobile sito in via Galileo Galilei, n. 4, censura la decisione di primo grado, affermando che nel corso dell'istruttoria è stato dimostrato che i canoni di locazione di tale immobile sono stati incassati direttamente ed esclusivamente da **Controparte\_1** in quanto il conduttore **Persona\_1** non ha mai parlato con **Parte\_1** della locazione.

Ricorda che, escussa all'udienza del 25 marzo 2021, la teste [...] **Persona\_1** ha dichiarato quanto segue:

*“Conosco le parti perché cercavo una casa e il mio capo ( **Persona\_4** mi ha presentato il sig. **CP\_1** io ho preso in affitto una casa in Via Galilei 4.*

*ADR: io ho lavorato per il sig. **Persona\_4** e ogni tanto facevamo lavori per i sig.ri **CP\_1** e **Pt\_1** ogni tanto pulivo la parte della casa dove viveva il sig. **CP\_1***

*ADR: il sig. **Per\_4** ha lavorato con il sig. **CP\_1** Io parlavo con il mio capo, che aveva preso accordi con tutti e due ( **Pt\_1** e **CP\_1** . Gli accordi erano che io non avrei pagato l'affitto con denaro, ma avrei dovuto pagare lavorando per la **Org\_9** (i soci sono **Persona\_5** **Per\_4** [...] e io). Quando sono entrata bisognava fare dei lavori elettrici: li avrebbe fatti la società **Org\_9** Poi sono stati fatti e dopo sono entrata nella casa. Quando ho visto la casa non c'era la corrente. Dopo hanno risolto i problemi e io sono tornata dalla Sicilia e la corrente c'era.*

*ADR: io non ho mai parlato direttamente con la sig.ra **Pt\_1** dell'affitto”.*

Sulla base delle dette dichiarazioni testimoniali l'appellante principale afferma che la citata teste “conferma quanto dedotto da parte appellante nel giudizio di primo grado ovvero che era stato il Sig. **CP\_1** ad affittarle la casa in Via Galilei n.4 a Busto Arsizio di proprietà della Sig.ra **Pt\_1** **con cui non aveva mai parlato direttamente “dell'affitto”**“ (p. 25, atto di appello).

Aggiunge che il presunto accordo al quale la teste fa riferimento è un accordo al quale **Parte\_1** e la teste non hanno partecipato e di cui la stessa teste ha sentito parlare da **Persona\_4** per il quale ella lavorava.

L'appellante principale censura la parte della sentenza in cui il giudice afferma che “la conduttrice avrebbe concordato con la stessa attrice ( **Pt\_1**

*che in luogo del pagamento del canone, ella avrebbe provveduto a ristrutturare l'immobile".* Sostiene, in contrario, che la teste *Persona\_1* non ha mai dichiarato quanto affermato dal giudice, ma ha dichiarato che dovevano essere fatti dei lavori elettrici nell'appartamento.

*Parte\_1* afferma che un'attenta analisi delle dichiarazioni rese da *Persona\_1* conduce a ritenere provato il danno patito dall'odierna parte appellante, consistente nell'appropriazione, da parte di *Controparte\_1* dei canoni di locazione versati da *Persona\_1* "sotto forma di lavoro alla società di proprietà di un dipendente del Sig. *CP\_1* e conseguentemente dovrà essere accolta la domanda di restituzione formulata da parte appellata ex art. 2041 c.c. stante la prova dell'ingiustificato arricchimento del Sig. *CP\_1* con contestuale depauperamento della Sig.ra *Pt\_1* (p. 26, atto di appello).

L'appellante principale ricorda di aver allegato nel giudizio di primo grado che il 6 dicembre 2018 il Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato lo sfratto per morosità in danno di *Persona\_1*, ingiungendo a quest'ultima l'immediato pagamento dei canoni scaduti e mai percepiti da *Parte\_1*. Afferma, quindi, che l'azione di sfratto per morosità intrapresa da *Parte\_1* nei confronti di *Persona\_1* è incompatibile con la ricostruzione offerta da *CP\_1* secondo cui tra l'inquilina e la proprietaria dell'immobile sarebbe intercorso un accordo non scritto in virtù del quale i canoni sarebbero stati compensati dai lavori di ristrutturazione asseritamente eseguiti presso l'unità immobiliare (lavori di ristrutturazione di cui non è stata offerta alcuna prova documentale).

Con riferimento all'immobile sito in Busto Arsizio, via Torino, n. 30, l'appellante principale censura la decisione di primo grado.

A fondamento della propria censura ricorda le proprie allegazioni svolte nel giudizio di primo grado, secondo cui "della gestione di tale rapporto contrattuale era incaricato il Dott. Rag. *Persona\_6* ... il quale procedeva ad incassare in via diretta il corrispettivo per canoni e spese condominiali, e rimetteva il corrispondente importo, a mezzo assegni da lui tratti a favore del signor *CP\_1* all'insaputa della signora *Pt\_1* .

Richiama le dichiarazioni del teste *Testimone\_3* del seguente tenore:

"Sono e mi chiamo *Testimone\_3* nato a Varese il 03.02.1975 (omissis) sono stato incaricato dalla sig.ra *Pt\_1* di procedere alla ricognizione del

suo patrimonio e dei suoi interessi a seguito della separazione dal sig. CP\_1 nel 2017 circa (omissis) dovendo fare questa ricognizione, ho preso contatti con il rag. Per\_7 (Org\_4 e lui mi disse che i canoni di locazione della sig.ra Pt\_2 erano interamente riscossi dal sig. CP\_1 Lui mi disse che CP\_1 passava da lui e li versava i canoni direttamente a CP\_1 .

A fondamento del motivo di appello Parte\_1 ricorda che nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., depositata da CP\_1 nel giudizio di primo grado, quest'ultimo ha affermato che *“il fatto che il sig. Org\_4 abbia consegnato i canoni a mani del sig. CP\_1 dimostra che la sig.ra Pt\_1 fosse perfettamente consapevole che l'appartamento fosse di proprietà effettiva del marito e che, quindi, anche i proventi degli stessi spettassero a lui”*. L'appellante principale sostiene, quindi, che in tal modo CP\_1 avrebbe ammesso di aver percepito i canoni relativi all'immobile in esame.

Si duole, quindi, che il giudice non abbia accolto la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, pur essendo stata fornita la prova del fatto che tutti i canoni pagati dalla conduttrice Parte\_2 sono stati incassati, per tutto il periodo in essere del contratto di locazione, dal 1981 al 2019, da CP\_1 [...]

Aggiunge che solo dopo essere intervenuta legalmente nel 2018, Parte\_1 [...] ha incominciato a ricevere di canoni di locazione da Parte\_2 che non è stato provato che tra Pt\_1 e CP\_1 vi fosse un accordo in forza del quale era consentito al convenuto ritenere tali canoni e che le difese svolte dal convenuto CP\_1 (dapprima negando e poi ammettendo che tutti i canoni corrisposti da Parte\_2 erano stati da quest'ultimo incassati nella consapevolezza di Parte\_1 che gli immobili fossero del marito) *“dimostra inequivocabilmente come per oltre trent'anni quest'ultimo abbia potuto avere mano libera sul patrimonio di quest'ultima a sua completa insaputa”* (p. 34, atto di appello).

L'appellante principale afferma che non è stato dimostrato che il CP\_3 [...] fosse persona di fiducia di Parte\_1 che è stato, piuttosto, dimostrato che verosimilmente il Controparte\_3 fosse un dipendente di [...] Controparte\_1 incaricato di gestire e controllare il patrimonio immobiliare intestato a Parte\_1 all'insaputa di quest'ultima: *“non si spiegherebbe altrimenti il primo versamento avvenuto in data 9.2.2018 quindi dopo trent'anni*

mediante assegno sul conto della Sig.ra Pt\_1 e guarda caso solo dopo l'intervento del Dott. Tes\_2 e del legale della Sig.ra Pt\_1 (pp. 34-35, atto di appello).

Afferma che “Se la Sig.ra Pt\_1 avesse avuto un accordo tacito con l'ex marito di incasso da parte di quest'ultimo di tutti i canoni di locazione perché quest'ultima avrebbe incaricato il Dott. Tes\_2 a verificare con il rag. Org\_4 l'incasso dei canoni della Sig.ra Pt\_2 Non bastava chiamare il Rag. Org\_4 Se vi fosse stato l'accordo tra gli ex coniugi e la Sig.ra Pt\_1 fosse stata al corrente di quanto incassato dall'ex marito perché il Sig. CP\_1 ha dapprima negato nei propri scritti difensivi del giudizio di primo grado di tale immobile e poi solo in sede di comparsa conclusionale avrebbe al contrario ammesso di averli incassati in via esclusiva? Quale dovrebbe essere la presunzione del Giudice di primo grado in relazione alla “provata” acquiescenza da parte dell'attrice protratta per oltre trenta anni alla riscossione da parte dell'ex marito dei canoni di locazione della Sig.ra Pt\_2 se è lo stesso ex marito a confessare di averli incassati e di non averli restituiti alla moglie nella convinzione (o meglio presunzione) che gli immobili erano da considerarsi solo di quest'ultimo?” (pp. 36-37, atto di appello).

Afferma, quindi, che da tale aspetto importantissimo discendono presunzioni ben diverse da quelle a cui è pervenuto il giudice di prime cure.

Sotto altro profilo l'appellante principale si duole dell'esclusione dell'azione di indebito arricchimento e afferma che l'azione di cui all'art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e che nella vicenda per cui è causa sussistono i presupposti dell'azione, individuabili nell'arricchimento di CP\_1 avvenuto in virtù dell'acquisizione dei canoni di locazione di proprietà di Pt\_1 e nel correlativo depauperamento del patrimonio di quest'ultima.

Aggiunge che non sarebbe stato possibile esperire un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, poiché “solo a seguito dell'instauranda causa si è potuto scoprire quanto in cinquanta anni di vita passata insieme il Sig. CP\_1 si fosse ingiustificatamente arricchito in danno della moglie” (p. 39, atto di appello).

Il motivo è privo di fondamento.

Con riferimento all'asserita appropriazione dei canoni di locazione dell'immobile sito in Busto Arsizio, via Galileo Galilei, n. 4, è la stessa



testimonianza di *Persona\_1* (conduttore del detto immobile) a supportare, contrariamente alle deduzioni dell'appellante principale, la decisione impugnata nella parte in cui afferma che parte attrice *Parte\_1* non ha provato l'appropriazione, da parte del convenuto, dei canoni di locazione versati dalla conduttrice a decorrere dal 2016.

Dal tenore delle richiamate dichiarazioni testimoniali di *Persona\_1* emerge chiaramente come *Persona\_4* per conto della società *Org\_9* di cui la stessa *Persona\_1* era socia, avesse concordato con ambo i coniugi *CP\_1* e *Pt\_1* che l'obbligazione di pagamento del canone di locazione sarebbe stata soddisfatta non mediante versamenti in denaro, ma attraverso la prestazione, da parte della conduttrice, della propria attività lavorativa per la società (*Org\_9*, incaricata di eseguire lavori elettrici all'interno dell'immobile condotto in locazione da *Persona\_1*).

Contrariamente all'assunto di parte appellante, la circostanza che nel 2018 *Parte\_1* abbia agito nei confronti di *Persona\_1* con l'azione di sfratto per morosità conferma il detto assunto e, cioè, che nessun versamento in denaro vi era stato da parte di *Persona\_1* a titolo di canoni di locazione; con la conseguenza che non può configurarsi, in capo a *CP\_1* l'appropriazione di somme di denaro che mai sono state corrisposte dal conduttore *Persona\_1*.

La circostanza che *Persona\_1* non avesse mai direttamente parlato con *Parte\_1* di canoni di locazione è affatto irrilevante, poiché ciò che rileva è che vi fosse stato un accordo in relazione ai detti canoni di locazione: tale accordo era stato raggiunto tra le odierne parti con *Persona\_4* socio di [...] *Persona\_1*, come da quest'ultima dichiarato all'udienza del 25 marzo 2021.

Detta teste ha dichiarato che ogni tanto ella e *Persona\_4* facevano dei lavori per i signori *CP\_1* – *Pt\_1* con ciò dando contezza dell'esistenza di un rapporto di lavoro anche con l'odierna parte appellante principale e, così, avvalorando l'ulteriore dichiarazione resa dalla stessa teste, per cui *Per\_4* [...] “aveva preso accordi con tutti e due (*CP\_1* e *Pt\_1*)”.

Dalle richiamate dichiarazioni testimoniali è, quindi, emersa con evidenza l'esistenza di un accordo del quale *Parte\_1* era parte; accordo che quest'ultima ha negato solo a distanza di oltre due anni, con la raccomandata del 27 febbraio 2018 (doc. n. 12, fascicolo di primo grado di *Pt\_1*), dopo

l'instaurazione, da parte di CP\_1 del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Come correttamente accertato dal giudice di prime cure, difetta, quindi, non solo la prova del *“danno asseritamente patito dall'attrice, consistente nell'appropriazione da parte del convenuto dei canoni di locazione versati dalla parte conduttrice a far data dal 2016”*, ma anche la *“prova dell'ingiustificato arricchimento del convenuto (con contestuale depauperamento dell'attrice)”* (p. 5, sentenza gravata).

Anche con riferimento ai canoni di locazione dell'immobile sito in Busto Arsizio, via Torino, n. 30, condotto in locazione da Parte\_2 a decorrere dal 1981, deve essere esclusa la dedotta fattispecie dell'appropriazione indebita.

Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto *“inverosimile che – così come asserito dall'attrice – “mai la signora Pt\_1 ha autorizzato il consorte a trattenere per sé gli importi rivenienti dalle locazioni”* ed è giunto alla conclusione che *“Considerato che il contratto di locazione in oggetto era stato stipulato nel 1981 e che soltanto nel febbraio 2018 l'attrice ha manifestato la volontà di far valere le proprie ragioni (v. missiva sub doc. 10 attoreo), non può ragionevolmente ritenersi che quest'ultima fosse inconsapevole dell'indebita appropriazione dei canoni di locazione da parte dell'ex coniuge, dovendo piuttosto presumersi che vi fosse un accordo in forza del quale era consentito al convenuto ritenere tali canoni, e ciò tanto più ove si consideri che – conformemente alle allegazioni della stessa attrice – della gestione patrimoniale del contratto de quo era incaricato un professionista (dott. Rag. Org\_4, soggetto al quale è verosimile ritenere che la stessa si sarebbe tempestivamente rivolta laddove non le fossero stati versati i canoni contrattualmente dovuti”* (p. 6, sentenza gravata).

A confutazione della richiamata decisione l'appellante principale invoca le proprie allegazioni svolte nel giudizio di primo grado (secondo cui *“della gestione di tale rapporto contrattuale era incaricato il Dott. Rag. Persona\_6 ... il quale procedeva ad incassare in via diretta il corrispettivo per canoni e spese condominiali, e rimetteva il corrispondente importo, a mezzo assegni da lui tratti a favore del signor CP\_1 all'insaputa della signora Pt\_1* ), senza considerare, tuttavia, che dalle prove orali assunte nel processo non è emerso quanto allegato da parte attrice in primo grado e, cioè, che il versamento dei

canoni di locazione dal ragioniere *Persona\_6* ad *Controparte\_1* a mezzo di assegni dal primo tratti a favore di quest'ultimo, avvenisse all'insaputa di *Parte\_1*

Al contrario, sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti non solo della consapevolezza di *Parte\_1* che il coniuge trattenesse i canoni di locazione in questione, ma anche dell'esistenza di un accordo tra le odierne parti in tal senso.

In merito vengono in considerazione le seguenti circostanze:

il conferimento dell'incarico relativo alla gestione patrimoniale del contratto in questione al dott. ragioniere *Persona\_6* come allegato dalla stessa *Pt\_1* nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. p. 5 di tale atto, ove si afferma che “*della gestione di tale rapporto contrattuale era incaricato il dott. Rag. Persona\_6 con studio in via Marsala n. 20*”), con affermazioni che contrastano con quanto dedotto nell'atto di appello, ove si sostiene per la prima volta che il ragioniere *Org\_4* non sarebbe stato “*una persona di fiducia*” di *Pt\_1* cfr. p. 34);

l'assenza di revoca del mandato al ragioniere *Persona\_6* revoca che sarebbe ragionevolmente intervenuta ove il ragioniere *Org\_4* non solo non avesse avuto la fiducia di *Parte\_1* ma *a fortiori* ove quest'ultima non avesse ingiustificatamente percepito i canoni di locazione in questione;

il lungo lasso di tempo (dal 1981 al febbraio 2018) in cui si è protratto l'evidenziato *modus operandi* (per cui il *Controparte\_3* versava direttamente ad *Controparte\_1* i canoni di locazione incassati dal conduttore *Pt\_2* , nel corso del quale *Parte\_1* non ha mai contestato di non ricevere i canoni relativi all'immobile di via Torino, n. 30;

la circostanza che solo nel febbraio 2018 (cfr. doc. n. 10, fascicolo di primo grado di *Pt\_1* , cioè dopo che nell'anno precedente *CP\_1* aveva instaurato dapprima il procedimento di separazione personale e poi quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'odierna parte appellante ha contestato per la prima volta che i canoni di locazione in questione erano stati riscossi dal marito.

Gli evidenziati elementi costituiscono prova dell'accordo esistente tra le parti, in virtù del quale *Controparte\_1* era autorizzato a trattenere i canoni di locazione che il ragioniere *Org\_4* versava a lui a mezzo assegni.

La circostanza evidenziata dall'appellante principale, per cui il primo versamento del canone da parte del conduttore alla stessa *Pt\_1* è avvenuto il 9 febbraio 2018, non smentisce le conclusioni evidenziate circa l'esistenza di un accordo tra le odierne parti, ma conferma, al contrario, che il detto accordo è venuto meno solo a seguito della fine del rapporto coniugale, con la conseguenza che i canoni di locazione hanno iniziato ad essere corrisposti dal conduttore direttamente a *Parte\_1*

Le dichiarazioni del teste *Testimone\_3* invocate dall'appellante principale a sostegno delle censure in esame, sono affatto irrilevanti, ove si consideri che tale teste si è limitato a riferire quanto dichiarato dal ragioniere *Persona\_6* e, cioè, *“che i canoni di locazione della sig.ra Pt\_2 erano interamente riscossi dal sig. CP\_1”*, senza aggiungere circostanze che possano supportare la tesi dell'appellante principale circa l'infedele esecuzione del mandato da parte di *CP\_1*

La conclusione raggiunta non è inficiata dalle deduzioni svolte dall'appellante principale, secondo le quali se *Pt\_1* avesse avuto un accordo con il marito per l'incasso, da parte di quest'ultimo, dei canoni di locazione in questione, non avrebbe incaricato il dott. *Tes\_2* di verificare la situazione, essendo sufficiente sentire il ragioniere *Org\_4* (cfr. pp. 36-37, atto di appello).

Le dette deduzioni non sono idonee ad inficiare la decisione gravata, ove si consideri che l'incarico conferito al ragioniere *Persona\_6* aveva ad oggetto esclusivamente la gestione del contratto di locazione dell'immobile di via Torino, n. 30, mentre l'incarico conferito da *Parte\_1* al dott. *Testimone\_3* riguardava la ricognizione dell'intero patrimonio dell'odierna appellante principale ed era stato necessitato dalla fine del rapporto coniugale e dall'instaurazione, da parte di *CP\_1* dei procedimenti di separazione personale, prima e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poi.

Prive di fondamento sono anche le ulteriori deduzioni dell'appellante principale secondo le quali la sentenza gravata sarebbe contraddittoria per aver negato l'esistenza del *pactum fiduciae* in forza del quale l'intestazione degli immobili a *Parte\_1* dovesse ritenersi solo fittizia, mentre ha riconosciuto l'esistenza di un accordo in forza del quale era consentito ritenere i canoni di locazione in questione (cfr. p. 37, atto di appello).

La decisione impugnata è scevra da contraddizione, posto che le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure si fondano sulle prove acquisite nel processo; se da un lato il giudice ha accertato l'assenza di prova in ordine all'esistenza del patto fiduciario oggetto dell'eccezione del convenuto, dall'altro lato ha appurato, sulla base degli elementi presuntivi che si sono in precedenza evidenziati, l'esistenza dell'accordo delle parti in virtù del quale CP\_1 era autorizzato a trattenere i canoni di locazione dell'immobile di via Torino, n. 30.

Si aggiunga che in nessun passaggio della motivazione della sentenza impugnata il giudice ha ritenuto che CP\_1 fosse legittimato a trattenere i canoni di locazione incassati in quanto effettivo proprietario degli immobili in questione.

Alla luce delle considerazioni in precedenza espresse va, quindi, confermata la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di prime cure, secondo cui *“Considerata l’acquiescenza dell’attrice – protrattasi per quasi trent’anni – alla riscossione dei canoni di locazione da parte del convenuto deve, pertanto, escludersi che quest’ultimo abbia posto in essere una condotta di infedele esecuzione del mandato conferitogli trattenendo definitivamente per sé le somme detenute nell’interesse dell’attrice all’insaputa di quest’ultima”* (p. 6, sentenza gravata).

Anche con riferimento all'ulteriore profilo di censura inerente al rigetto della domanda subordinata di cui all'art. 2041 c.c., deve essere confermata la valutazione del giudice di prime cure.

Invero, come è stato correttamente accertato nella sentenza gravata, la parte attrice Pt\_1 ha dedotto l'indebita appropriazione dei canoni di locazione da parte del convenuto sull'assunto che quest'ultimo avesse assolto in maniera infedele il mandato conferitogli, senza mai aver reso un rendiconto dell'attività svolta.

Da tale premessa consegue che, come già correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, per dimostrare l'illiceità della condotta del convenuto, la parte attrice avrebbe dovuto promuovere l'azione contrattuale di responsabilità del mandatario per eccesso dei poteri conferitogli (art. 1711 c.c.) oppure per obbligarlo a rimettere quanto ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.).

Facendo applicazione dei principi di diritto di cui all'art. 2042 c.c., secondo cui *“l’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può*

*esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito*", da intendersi nel senso che tale azione può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista oppure se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza *ab origine* di taluno dei suoi requisiti (cfr., da ultimo, Cass., S.U., 5 dicembre 2023, n. 33954), il giudice di prime cure ha correttamente escluso il carattere di residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. esercitata in via subordinata da **Parte\_1**

Le deduzioni svolte dall'appellante principale (secondo cui non sarebbe stato possibile esperire un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, poiché *"solo a seguito dell'instauranda causa si è potuto scoprire quanto in cinquanta anni di vita passata insieme il Sig. **CP\_1** si fosse ingiustificatamente arricchito in danno della moglie"*: p. 39, atto di appello) non sono idonee ad inficiare la decisione impugnata, poiché il carattere di residualità dell'azione di arricchimento senza giusta causa non dipende dalla situazione soggettiva di ignoranza dei suoi requisiti, in cui versa la parte attrice.

Escluso il carattere residuale dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. esercitata dall'odierna parte appellante principale, rimangono assorbite le ulteriori censure concernenti la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata disposizione di legge.

Con un terzo motivo di gravame – intitolato **"La distrazione illegittima da parte del Sig. **CP\_1** delle somme dal conto corrente n. 11140 [...] **Org\_1** di proprietà della Sig.ra **Pt\_1** Ammissibilità ed accoglimento delle domande di parte attrice ex art. 2043 c.c., ex art. 2059 c.c. ed ex art. 2041 c.c."** – **Parte\_1** censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande, risarcitoria e di indebito arricchimento, proposte dall'odierna parte appellante in relazione alla dedotta illegittima distrazione delle somme di denaro presenti sul detto conto corrente.

Afferma che dal 1977 **Parte\_1** aveva conferito delega al marito ad operare sul conto corrente n. 11140 presso **Organizzazione\_1** filiale di Crans; che ella non intendeva di certo privarsi delle proprie disponibilità, non avendo la possibilità di ricostituirle; che anche in questo caso il mandatario **CP\_1** è venuto meno ai propri obblighi; che la condotta posta in essere da **CP\_1** che ha svincolato il deposito della moglie per pagare la ristrutturazione della casa in montagna di cui lui solo è proprietario, costituisce

pacificamente fatto ingiusto, in quanto posto in essere abusando dei poteri a lui conferiti in qualità di mandatario, per ritrarne un considerevole vantaggio personale.

L'appellante principale sostiene che il giudice non ha tenuto in considerazione il comportamento processuale del convenuto **CP\_1** il quale ha cambiato versioni nel corso del giudizio, affermando, dapprima, a pagina 3 della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., di aver operato in forza di regolare procura rilasciata dalla moglie e con il suo consenso esplicito e, poi, dichiarando, a pagina 6 della stessa memoria, che il conto corrente n. 11140 Vienne era intestato a lui e che, quindi, tutte le somme giacenti dovevano essere ritenute di sua esclusiva pertinenza.

Lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto mancante la prova della natura indebita dello spostamento patrimoniale in esame sulla base del documento n. 18 prodotto da parte attrice, da cui risulterebbe che **Parte\_1** [...] aveva autorizzato **CP\_1** ad operare sul predetto conto, sino a revoca per iscritto da parte della stessa, *“per tutte le operazioni”*, così conferendogli un potere generale di disposizione dei titoli ivi depositati.

L'appellante principale non concorda con le conclusioni del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto, stante il carattere generale della suddetta procura, che il convenuto non avesse esorbitato dai limiti del potere conferitogli.

**Parte\_1** non concorda con tale accertamento, affermando che se è vero che **CP\_1** ha agito in forza di regolare procura, il consenso della moglie non è stato, tuttavia, né richiesto né ottenuto né provato.

Ritiene che sul punto sia dirimente la testimonianza di **Testimone\_3**

Aggiunge che la disposizione fatta da **CP\_1** reca la data del 23 febbraio 2015, epoca in cui le parti erano già una coppia separata di fatto da oltre un anno, dopo la morte del figlio **Persona\_3** avvenuta il 4 novembre 2014: *“all’epoca dei fatti infatti il Sig. **CP\_1** si presentò in banca dal Sig. **Pt\_3** in compagnia di una donna, che non era la Sig.ra **Pt\_1** a conferma della relazione extraconiugale che il Sig. **CP\_1** intratteneva già con la Sig.ra **CP\_4** divenuta successivamente la seconda moglie e ancor prima di separarsi legalmente”* (p. 44, atto di appello).

Ritiene, quindi, che il sostenere, da parte del giudice di prime cure, che all’epoca dei fatti le parti erano ancora coniugate, con la conseguenza che è

ragionevole ritenere che le decisioni relative agli atti di natura patrimoniale fossero condivise tra i coniugi, vuol dire non aver letto attentamente gli atti di causa: da un lato, nel proprio ricorso per la separazione giudiziale, **CP\_1** ha affermato che la morte del figlio, avvenuta nel 2014, ha cristallizzato la frattura definitiva del matrimonio già in crisi da tempo; dall'altro lato, nella propria comparsa di costituzione nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, **Pt\_1** ha dichiarato espressamente che il matrimonio è andato in crisi molti anni prima del deposito della separazione, a seguito della relazione extraconiugale avuta da **CP\_1** con **CP\_4** e a seguito di violenze fisiche e psicologiche subite da **Pt\_1** negli ultimi quindici anni di vita matrimoniale. Afferma, quindi, che questo significa che tutte le decisioni di carattere patrimoniale non potevano trovare sede in un pensiero condiviso, con la conseguenza che la vendita dei titoli operata da **CP\_1** il 23 febbraio 2015, con contestuale pagamento di una fattura di lavori di ristrutturazione dell'appartamento in cui quest'ultimo abitava con l'amante, non può trovare giustificazione.

Aggiunge che il documento n. 5 prodotto dal convenuto (adesione alla procedura di collaborazione volontaria internazionale), che il giudice di prime cure ha invocato quale prova della mancata natura indebita dello spostamento patrimoniale effettuato da **CP\_1** non legittima il comportamento di quest'ultimo.

Spiega in merito che il documento in esame riguarda “*prelevamenti in denaro relativi al periodo dal 2010 al 2013*” e, quindi, un periodo in cui il figlio era ancora vivo e in cui la rottura di fatto della coppia **Pt\_1** - **CP\_1** non era ancora definita; che il conto corrente n. 11140 era pacificamente intestato a **Pt\_1** che **CP\_1** era unicamente titolare di una procura ad operare sul conto, quale mandatario; che il patrimonio di **Parte\_1** è di quest'ultima e non si può affermare che sia “*riconducibile*” ad alcuno, perché la riconducibilità non costituisce una categoria giuridica.

Il motivo è privo di fondamento.

Contrariamente all'assunto dell'appellante principale, il giudice di prime cure ha rilevato le diverse tesi difensive sostenute dal convenuto nel corso del giudizio.



Con riferimento all'operazione bancaria in esame si legge, invero, nella sentenza gravata quanto segue:

*“Deve, anzitutto, evidenziarsi che, mentre nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha dedotto di essere intestatario esclusivo del suddetto conto corrente, potendo per l'effetto disporre liberamente delle somme ivi depositate, nella successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. ha, in maniera per vero confusa, dapprima sostenuto che “sia le operazioni compiute sul conto corrente n. 11140 Vienne, acceso presso Organizzazione\_5 [...] , sia quelle sul conto corrente n. 16752708 acceso presso Org\_2 [...] (ora Org\_3 , sono state poste in essere dal sig. CP\_1 in forza di regolare procura rilasciata dalla moglie e, comunque, con il consenso esplicito della medesima” (pag. 3), per poi affermare che “il conto corrente n. 11140 Vienne acceso presso Organizzazione\_5 è, infatti, intestato, al sig. CP\_1 come, del resto, si evince dallo stesso documento n. 18 ex adverso prodotto (apertura del c/c). Le somme ivi depositate devono, quindi, tutte ritenersi di esclusiva appartenenza del sig. CP\_1 il quale, pertanto, ha agito del tutto legittimamente” (pag. 6)” (p. 8, sentenza gravata).*

Il giudice di prime cure ha tenuto conto non solo delle diverse difese svolte dal convenuto, ma anche delle prove acquisite nel processo, sulla base delle quali ha, invero, disatteso l'assunto di CP\_1 circa l'intestazione esclusiva allo stesso del conto corrente n. 11140 Vienne. Al riguardo il giudice di prime cure ha affermato, invero, quanto segue:

*“Ebbene, deve essere senz'altro disatteso l'assunto secondo cui il convenuto sarebbe stato intestatario esclusivo del predetto conto, potendo pertanto operare liberamente sul medesimo: e, invero, dalla lettura del doc. 18 attoreo emerge chiaramente come unica intestataria del conto corrente in esame fosse l'odierna attrice, la quale aveva espressamente autorizzato il convenuto ad operare sul medesimo conto (cfr. “oltre a – sottoscritt- titolar – del conto, l – person – designat – qui sotto è/sono autorizzat – a impegnar con la sua/loro firma, sino a revoca per iscritto da parte mia/nostra, per tutte le operazioni sul mio/nostro conto” nonché l'indicazione, sotto la dicitura “nome, cognome, indirizzo completo dei mandatarî” del nome e cognome del convenuto, unitamente alla sua sottoscrizione)” (pp. 8 e 9, sentenza gravata).*

Premesso, quindi, che il giudice di prime cure ha tenuto conto sia delle difese delle parti, ivi compreso il convenuto, sia delle prove acquisite nel processo, sulle quali ha basato la propria decisione, va evidenziato che le censure dell'appellante principale sono confutate proprio dalle prove, peraltro correttamente valutate dal giudice di prime cure.

Viene in considerazione la procura rilasciata da **Parte\_1** al marito sin dal 1977 (doc. n. 18, fascicolo di primo grado di **Pt\_1**, in virtù della quale, come già correttamente evidenziato nella sentenza gravata, **CP\_1** [...] era autorizzato ad operare sul conto corrente n. 11140 Vienne, presso **Organizzazione\_1** di Crans Montana, sino a revoca per iscritto da parte di **Pt\_1** “per tutte le operazioni”, così conferendogli un potere generale di disposizione dei titoli ivi depositati.

Contrariamente alle allegazioni dell'appellante principale, **CP\_1** [...] non aveva bisogno di richiedere o di ottenere (e di provare) il consenso della moglie, essendo egli già titolare di un generale potere di rappresentanza di quest'ultima in virtù della ricordata procura generale conferitagli da **Parte\_1** nel 1977.

L'esistenza della detta procura comporta che sia la parte attrice **Parte\_1** [...] a dover provare di aver revocato per iscritto la procura rilasciata al marito nel 1977 o di aver, comunque, negato al marito di effettuare la specifica operazione in esame. Difettano, tuttavia, nel giudizio non solo la prova, ma ancor prima la specifica allegazione in tal senso.

Deve, quindi, ritenersi, che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto che “*stante il carattere generale della suddetta procura, non può ritenersi che il convenuto, con l'operazione in esame, abbia esorbitato dai limiti del potere conferitogli*”, evidenziando, in particolare, “*come l'attrice abbia omissso di allegare, ancor prima che di provare, le finalità per le quali la predetta delega era stata conferita al convenuto e il carattere eterogeneo dell'operazione di cui è causa rispetto alle altre ordinariamente poste in essere da quest'ultimo*” (p. 9, sentenza impugnata).

Alla luce di quanto evidenziato appaiono prive di fondamento anche le ulteriori deduzioni dell'appellante principale.

In particolare, contrariamente all'assunto di **Parte\_1** le dichiarazioni testimoniali di **Testimone\_3** sono affatto irrilevanti, poiché non

provano che **CP\_1** abbia esorbitato dai limiti della procura allo stesso conferita.

Invero, tale teste si è limitato a riferire che quando **Parte\_1** aveva scoperto il bonifico effettuato da **CP\_1** per il pagamento della fattura emessa dall'impresa incaricata della ristrutturazione della casa di Crans Montana "stava quasi svenendo" e che ciò dimostrerebbe che **Controparte\_1** aveva agito "all'insaputa della sig.ra **Pt\_1** e anche quasi all'insaputa di **Pt\_3** perché lui disse che quando **CP\_1** si era recato in banca per fare questo bonifico si era presentato con una donna che **Pt\_3** era convinto fosse la sig.ra **Pt\_1** .

La dichiarazione del teste secondo cui la reazione di **Parte\_1** proverebbe che essa non era a conoscenza dell'operazione bancaria posta in essere da **CP\_1** è priva di valenza probatoria, poiché si tratta di mera valutazione soggettiva del teste, non supportata da altri elementi probatori.

Le dichiarazioni del teste **Tes\_2** appaiono, inoltre, contraddittorie, ove si consideri che dapprima egli afferma che l'operazione è stata compiuta "quasi" all'insaputa di **Pt\_3** (il funzionario bancario incaricato di gestire il conto in questione) e, poi, sostiene che quando **CP\_1** si era presentato in banca si era rivolto proprio a **Pt\_3**

Non sussiste alcuna prova che **CP\_1** si fosse presentato in banca con una donna diversa da **Parte\_1** lo stesso teste **Tes\_2** ha dichiarato che **Pt\_3** era convinto che fosse la sig.ra **Pt\_1** .

Quanto alle allegazioni dell'appellante principale, secondo cui il matrimonio era entrato in crisi prima della morte del figlio **Persona\_3** (avvenuta nel 2014), a causa della relazione extraconiugale di **Controparte\_1** con la signora **CP\_4** e a causa delle violenze fisiche e psichiche subite da **Parte\_1** [...] si rileva che non vi è alcuna prova in tal senso. Analogamente non vi è prova che **Controparte\_1** avesse ristrutturato la casa di montagna di Crans Montana per abitarvi con l'amante **CP\_4**

Nella relazione accompagnatoria alla dichiarazione di adesione alla procedura di collaborazione volontaria internazionale, datata 30 dicembre 2015 (doc. n. 5, fascicolo di primo grado **CP\_1** si dichiara che "il conto acceso presso **Org\_10** di Crans Montana è da correlare all'abitudine della propria famiglia di trascorrere in quella località turistica le vacanze estive e invernali".

In conclusione, le allegazioni di parte appellante non sono idonee ad inficiare la deduzione del giudice di prime cure, secondo cui, considerato che all'epoca (marzo 2015) dell'operazione in esame le parti erano ancora coniugate (avendo CP\_1 presentato il ricorso per separazione giudiziale dopo circa due anni), è ragionevole ritenere che le decisioni relative agli atti di natura patrimoniale fossero condivise tra i coniugi.

Irrilevanti sono le allegazioni svolte dalle parti nei giudizi di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto non suffragate da prova.

La conclusione raggiunta dal giudice di prime cure circa la generale condivisione tra i coniugi degli atti di natura patrimoniale e, quindi, anche dell'operazione in esame, trova razionale conferma nella considerazione che, in caso contrario, ove non vi fosse stata la condivisione dell'operazione da parte di Parte\_1 e ove i coniugi fossero stati già separati di fatto, Pt\_1 avrebbe verosimilmente revocato la procura conferita al marito e, in generale, tutte le procure conferite a CP\_1 per la gestione dei conti Org\_11 così come CP\_1 avrebbe revocato a Pt\_1 la procura rilasciata sul conto n. 1168, menzionato nel doc. n. 5 prodotto dal convenuto in primo grado.

Si aggiunga che il fatto che nel 2015 Parte\_1 abbia conferito al marito la procura generale ad operare sul conto corrente bancario n. 16752708, acceso presso la Org\_2 (ora Org\_3 ) con sede in Chiasso (Svizzera), Corso San Gottardo 20 e di proprietà di Pt\_1 smentisce l'assunto dell'appellante principale secondo cui in quel periodo il matrimonio era già in crisi e non vi era, pertanto, alcuna condivisione delle decisioni di natura patrimoniale.

Sulla base delle corrette deduzioni circa la condivisione degli atti di natura patrimoniale e l'esistenza di procure reciprocamente conferite dalle parti per la gestione dei propri conti correnti, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che *“può ragionevolmente concludersi come difetti la prova della natura indebita dello spostamento patrimoniale in esame, il quale – in assenza di contraria previsione nell'atto di conferimento della procura e in difetto di prova del carattere illecito dello stesso – ben poteva rientrare nell'oggetto dell'autorizzazione conferita da Parte\_1 al convenuto”* (p. 10, sentenza impugnata).

E' bene precisare, in relazione alle censure svolte dall'appellante principale, che la decisione censurata si fonda anche su quanto dichiarato da **Parte\_1** [...] nella relazione accompagnatoria alla domanda di adesione alla procedura di collaborazione volontaria internazionale (doc. n. 5, fascicolo di primo grado di **CP\_1**).

Contrariamente all'assunto di **Pt\_1** il giudice ha correttamente valutato tale documento.

Il fatto che esso faccia riferimento ai prelievi in denaro per il periodo dal 2010 al 2013 si giustifica con il fatto che tale era il periodo per il quale veniva richiesta l'adesione alla procedura della *voluntary disclosure*.

Il documento conserva, tuttavia, la sua rilevanza al fine di escludere il carattere indebito della condotta di **CP\_1** poiché in esso **Parte\_1** riconosce che *“le disponibilità finanziarie si formarono nel corso dei vari anni a seguito di trasferimenti di risparmi della propria famiglia e investimento dei medesimi sui vari mercati finanziari”* e che i prelevamenti in denaro *“sono stati eseguiti prevalentemente dal proprio coniuge, espressamente delegato ad operare sui conti oggetto della presente relazione. In ogni caso si dà atto che quelle somme sono state destinate ai consumi personali della propria famiglia e, in parte, per spese del figlio **Per\_3**”*.

Il documento in questione viene in rilievo per evidenziare quello che il giudice di prime cure ha definito il *“carattere promiscuo dei beni appartenenti a ciascuno”* dei coniugi, per significare la fiducia che i coniugi riponevano l'uno nell'altra e la conseguente condivisione degli atti di natura patrimoniale, quale attestata anche dal rilascio reciproco di deleghe ad operare sui rispettivi conti correnti.

I detti elementi, unitamente alla mancanza di contraria previsione nella procura generale conferita da **Pt\_1** a **CP\_1** nel 1977 e al difetto di prova del carattere illecito dell'operazione in esame, inducono a escludere che **Controparte\_1** abbia esorbitato dai poteri a lui conferiti.

Con il quarto e ultimo motivo di gravame – intitolato **“La distrazione illegittima da parte del Sig. **CP\_1** delle somme dal conto corrente n. 16752708 acceso presso la **Org\_2** (ora **Org\_3**) con sede in Chiasso (Svizzera), Corso San Gottardo 20 e di proprietà della Sig.ra **Pt\_1****

***Ammissibilità ed accoglimento delle domande di parte attrice ex art. 2043 c.c., ex art. 2059 c.c. ed ex art. 2041 c.c.*** – **Parte\_1** censura la decisione relativa all'operazione consistita nella sottoscrizione, da parte di **Pt\_1** di un contratto di “Convenzione per **Org\_7**”, grazie al quale ella poteva disporre di uno scoperto di euro 1.000.000,00, garantito dai titoli a lei intestati e dalla stessa costituiti in pegno; importo che **Controparte\_1** ha poi utilizzato per acquistare la quota di eredità del figlio premorto, devoluta alla moglie del defunto.

L'appellante principale sostiene che le prove acquisite nel processo e, in particolare, le testimonianze di **Tes\_1** **Tes\_4** e **Tes\_2** avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure ad accertare l'utilizzo indebito da parte di **CP\_1** della provvista messa a disposizione dalla moglie per acquistare la quota di eredità dalla vedova del figlio **Persona\_3** con conseguente appropriazione di significativi assets.

Deduce le seguenti argomentazioni:

*“I testi escussi hanno confermato che l'unico artefice di tale operazione era solo il signor **CP\_1**. Fu lui, infatti, che, forte della procura generale ad operare sui conti della moglie, dispose l'ordine di bonifico di un milione di euro dal conto corrente **Pt\_1** al proprio conto personale (cfr. testimonianza **Tes\_1**). I testi hanno confermato che la signora era ignara di tutta l'operazione, d cui è venuta a conoscenza unicamente un anno dopo, quando ha dovuto svincolare i propri averi per ripianare il debito (cfr. testimonianza **Tes\_4**). Vi è da escludere che la signora **Pt\_1** sottoscrivendo la “**Org\_12** **Org\_7**” fosse animata da alcun intento donativo in favore del consorte, per la semplice ragione che non immaginava neppure che cosa comportasse il documento sottoscritto, che non prevedeva alcuna immediata disposizione/trasferimento di denaro. Il marito si era imitato a dirle che aveva bisogno di liquidità e lei si era resa disponibile a collaborare per procurargliela. Il Giudice di primo grado erroneamente ha ritenuto che la Sig.ra **Pt\_1** autorizzando l'operazione “Convenzione per **Org\_7**” autorizzasse il Sig. **CP\_1** a non restituirle l'importo da quest'ultimo a Lei richiesto” (pp. 55 e 56, atto di appello).*

L'appellante principale ritiene, anche in ragione della testimonianza di **Tes\_2** – che ha dichiarato che **CP\_1** aveva detto a **Tes\_1** “che avrebbe

ridato questo milione di euro una volta che CP\_5 gli avesse dato questa somma” – che l’accordo in forza del quale CP\_1 si era impegnato a restituire a Pt\_1 la somma di denaro di euro 1.000.000,00, prelevata dal conto di quest’ultima, risulta provato.

Aggiunge che se si volesse ritenere l’operazione in questione come una donazione, essa sarebbe nulla per difetto di forma.

Conclude che l’istruttoria espletata ha consentito di escludere totalmente che Parte\_1 fosse consapevole delle disposizioni effettuate dal marito operando sui suoi conti correnti bancari e ha provato che CP\_1 si era impegnato a restituire tale somma di denaro.

Aggiunge che la condotta posta in essere da CP\_1 integra a tutti gli effetti una “condotta suscettibile di penale rilievo ex art. 640 c.p.” (p. 59, atto di appello).

Il motivo è privo di fondamento.

Sono proprio le dichiarazioni testimoniali invocate dall’appellante principale a confermare la correttezza dell’accertamento compiuto dal giudice di prime cure, che ha ritenuto “*pacifico che l’operazione in esame sia stata posta in essere previa autorizzazione espressa da parte dell’attrice*”.

Escusso a mezzo rogatoria presso la Pretura di Mendrisio-Sud il 9 marzo 2020, il teste Testimone\_1 (funzionario della banca incaricata dell’operazione in esame) ha confermato che CP\_1 ha agito sulla base della procura generale che esisteva a suo favore, rilasciata da Pt\_1 e che per la realizzazione dell’intera operazione era necessaria anche la sottoscrizione da parte del titolare del conto e, quindi, da parte di Pt\_1 dell’atto di costituzione di pegno sui titoli a lei intestati (“*si, l’ordine di bonifico è avvenuto sulla base della procura generale che esisteva a favore di CP\_1 rilasciata da Parte\_1 supportato da un atto di pegno firmato dalla cliente. Nella verifica che ci è imposta della ragione dell’operazione ci è stato sottoposto un documento (contratto) che prevedeva il riacquisto di una quota ereditaria di Persona\_2 [...] , relativo alla successione del figlio Persona\_3 La richiesta dell’operazione ci è stata rivolta da Controparte\_1 da eseguire con assoluta urgenza. L’esecuzione poteva essere realizzata solo con la vendita dei titoli o la messa a pegno degli stessi. Per la formalizzazione della messa a pegno, che avrebbe permesso di ottenere la somma richiesta, era*

necessaria la firma del titolare del conti e non era sufficiente quella del procuratore. CP\_1 è perciò tornato in banca il giorno successivo con il documento debitamente firmato da Parte\_1 e l'operazione ha potuto essere compiuta. La firma dell'atto di pegno da parte della titolare del conto, validata dal nostro servizio deputato al controllo, per me costituiva un esplicito consenso allo svolgimento dell'operazione").

Escussa all'udienza del 10 dicembre 2019, la teste Testimone\_5 , funzionario di Org\_2 Controparte\_6 , filiale di Busto Arsizio, ha dichiarato: "sono venuta a conoscenza del conto presso Org\_3 quando i signori CP\_1 mi hanno chiesto di accompagnarli in Org\_1 dal sig. Tes\_1 per un consiglio. Sapevo che il sig. CP\_1 avesse rapporti in Org\_1 ; non sapevo di questo conto intestato alla sig.ra Pt\_1 Io ho visto l'accredito della somma di Euro 1.000.000,00 e poi gli assegni circolari emessi nei confronti della erede del figlio Persona\_3 . Non so se la sig.ra Pt\_1 fosse d'accordo o meno. L'accredito di euro 1.000.000,00 è stato fatto sul conto Org\_13 intestato al sig. CP\_1 .

La teste Tes\_4 ha affermato che "io nella fase finale non c'ero; sono intervenuta dopo, quando è stata pagata l'eredità Pt\_4 ".

Dalle dichiarazioni testimoniali di Tes\_4 risulta che detto teste non era intervenuto all'epoca della sottoscrizione della "Convenzione per Org\_7 [...] e dell'atto di costituzione di pegno e che Parte\_1 è stata presente nella fase successiva, impartendo ordini ("la sig.ra ha dato ordine di vendere i titoli per coprire lo scoperto ... Il milione di euro era quello dello scoperto di conto corrente: questa operazione doveva essere chiusa (così aveva richiesto la sig.ra Pt\_1 ").

Dalle richiamate dichiarazioni testimoniali emerge come CP\_1 [...] abbia agito non solo in forza di regolare procura, ma anche con l'accordo della moglie e per una finalità dalla stessa condivisa e come il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto di "non poter condividere l'assunto attoreo secondo cui Parte\_1 veniva a conoscenza di tale operazione solo nel gennaio 2018".

Invero, dalle citate dichiarazioni testimoniali risulta che Pt\_1 era consapevole dell'operazione bancaria in questione, per aver dapprima



accompagnato il marito dal dott. *Tes\_1* per “un consiglio” (cfr. testimonianza di *Tes\_4* ) e poi sottoscritto essa stessa l’atto di costituzione in pegno dei titoli.

Proprio le dichiarazioni del teste *Tes\_1* fanno piena prova del fatto che *Pt\_1* era non solo consapevole dell’operazione in questione, ma anche del fatto che essa “sia stata posta in essere previa autorizzazione espressa da parte dell’attrice”, come ha correttamente evidenziato il giudice di prime cure.

Si aggiunga che la stessa *Pt\_1* ha riconosciuto di aver sottoscritto la “Convenzione per *Org\_7* ” e il documento relativo allo svincolo dei titoli depositati sul conto alla stessa intestato.

Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto di “escludere la ravvisabilità nella specie di una condotta appropriativa posta in essere dal convenuto in assenza di autorizzazione da parte dell’attrice”.

Proseguendo nell’iter logico giuridico il giudice di prime cure ha correttamente accertato l’insussistenza di quanto allegato da *Parte\_1* e, cioè, di “un accordo in forza del quale il convenuto avrebbe dovuto restituire a *Parte\_1* la somma di Euro 1.000.000,00 prelevata dal conto a queta intestato”.

Il giudice ha richiamato i principi di diritto in materia, rammentando come, “secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, l’attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare ex art.2697 c.c., oltre all’avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali (si vedano, ex pluribus, Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 2974/2005, Cass. n. 3642/2004, Cass. n. 12119/2003, Cass. n. 9209/2001). In particolare, colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l’onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell’art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma sia il titolo della stessa dal quale derivi l’obbligo della reclamata restituzione (Cass. civ. sez. III, 19/08/2003, n. 12119)”.

In applicazione dei richiamati principi, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che “l’attrice abbia omissso di assolvere al suddetto onere probatorio. E, invero, a fronte della specifica contestazione sollevata dal convenuto – secondo il quale “le somme depositate sul conto corrente n.

16752708 acceso presso **Org\_2** con sede in Chiasso sono state utilizzate, per comune accordo tra le parti, per il riscatto dell'eredità utilizzando danaro oggetto di finanziamento elargito dall' **Organizzazione\_8** al **CP\_1** – non risulta dimostrata l'esistenza tra le parti di un accordo in forza del quale il convenuto si era obbligato a restituire la somma di Euro 1.000.000,00”.

Contrariamente all'assunto dell'appellante principale, le dichiarazioni testimoniali di **Testimone\_3** non costituiscono prova dell'accordo delle parti in ordine alla restituzione della somma di denaro in contestazione.

Come è già stato giustamente evidenziato nella sentenza gravata, il teste **Tes\_2** “è intervenuto nella vicenda solo successivamente al verificarsi dei fatti per cui è causa, limitandosi a riportare dichiarazioni apprese de relato actoris o comunque da soggetti terzi”; dichiarazioni in parte contraddette da altri testi (cfr. dichiarazioni testimoniali di **Testimone\_1** .

Dalle richiamate dichiarazioni testimoniali emerge che vi era un accordo tra le parti per utilizzare le somme depositate sul conto corrente n. 16752708 acceso presso **Org\_2** con sede in Chiasso per l'acquisto della quota di eredità del figlio **Persona\_3** devoluta alla moglie di quest'ultimo.

Detto accordo si desume non solo dal fatto che **Parte\_1** aveva dapprima partecipato all'incontro con il dott. **Tes\_1** e successivamente sottoscritto la “Convenzione per **Org\_7** ” e l'atto di costituzione in pegno dei titoli alla stessa intestati (senza il quale l'intera operazione non avrebbe potuto compiersi), ma anche dalla mera circostanza che la procura illimitata ad operare sul predetto conto corrente era stata rilasciata da **Pt\_1** al marito nel 2015 (mentre il conto era aperto sin dal 1999) e, quindi, in prossimità dell'operazione bancaria in questione (che risale a giugno del 2016).

Alla luce delle considerazioni espresse deve escludersi la sussistenza di una condotta appropriativa da parte di **CP\_1** e, *a fortiori*, di una condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 640 c.p., tanto più che non risultano neppure allegati gli specifici elementi costitutivi di tale reato. Neppure è stato allegato che le firme apposte da **Parte\_1** sulla procura generale conferita al marito, sulla “Convenzione per **Org\_7** ” e sull'atto di costituzione di pegno (firme, peraltro, mai disconosciute dall'interessata) le fossero state estorte a mezzo di artifici o raggiri.

In conclusione, deve essere confermata la decisione di rigetto della domanda risarcitoria.

Quanto alla pronuncia con la quale è stata rigettata la domanda subordinata di cui all'art. 2041 c.c., l'appellante principale non formula alcuna specifica censura al riguardo, sì che la relativa decisione deve ritenersi ormai passata in giudicato.

**L'appello incidentale di** *Controparte\_1*

Con un unico motivo di gravame l'appellato impugna il capo della sentenza con il quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda riconvenzionale di condanna di *Pt\_1* alla restituzione *“dei preziosi (smeraldi e monte d'oro)”* o del loro equivalente pecuniario, in ragione *“dell'assoluta genericità della stessa”*.

L'appellante incidentale si duole che il giudice non abbia considerato che nella propria domanda riconvenzionale il convenuto aveva esplicitato tanto il *petitum* (restituzione dei preziosi detenuti da *Pt\_1* quanto la *causa petendi* (proprietà dei beni) e, soprattutto, si duole che il giudice non abbia ammesso lo specifico capitolo di prova n. 18 dedotto dal convenuto con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., del seguente tenore: *“vero che la sig.ra Pt\_1 si rifiuta di restituire al sig. CP\_1 i preziosi di proprietà di quest'ultimo ed aventi un valore di € 250.000,00-300.000,00”*.

Lamenta, ancora, che il giudice non abbia considerato la domanda di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dal convenuto anche al fine di consentire l'accertamento del valore dei beni mediante consulenza tecnica d'ufficio.

Il motivo è privo di pregio.

Nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado e contenente la domanda riconvenzionale in esame il convenuto si era limitato ad allegare che *“La sig.ra Pt\_1 nelle more del giudizio di separazione, ha illegittimamente prelevato ed asportato dalla casa coniugale preziosi (smeraldi e monete d'oro) di esclusiva proprietà dell'odierno convenuto, il cui valore si stima in circa € 250000,00/€ 300.000,00. L'odierna attrice si era obbligata alla restituzione dei predetti beni, ma nonostante le reiterate richieste del sig. CP\_1 la sig.ra Pt\_1 continua, ancor oggi, a detenere i preziosi senza titolo e senza il consenso del legittimo proprietario, rifiutando la restituzione in natura o del controvalore in denaro”*.

Correttamente il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto l'assoluta genericità della domanda, ove si consideri che non vi è alcuna specificazione del c.d. *petitum* mediato, cioè dei beni preziosi di cui si domanda la restituzione, genericamente individuati come “*smeraldi e monete d'oro*”, senza alcuna descrizione dei medesimi e senza alcuna indicazione delle circostanze in cui erano stati acquistati dal convenuto, sì da consentire l'esatta individuazione dell'oggetto del *petitum* immediato.

A fronte dell'evidenziato difetto delle necessarie allegazioni, correttamente il giudice di prime cure non ha dato ingresso alle prove pur ritualmente richieste dal convenuto, tanto più che la prova testimoniale dedotta ha ad oggetto una circostanza negativa (la mancata restituzione dei beni da parte di *Parte\_1* [...]).

Alla luce delle considerazioni svolte va, dunque, confermata la decisione di rigetto della domanda di restituzione proposta in via riconvenzionale da *Controparte\_1* [...].

#### **La regolamentazione delle spese processuali.**

In ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, considerato il rigetto di entrambi i gravami, principale e incidentale, si giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:

#### **RIGETTA**

l'appello principale proposto da *Parte\_1* nei confronti di *Controparte\_1* [...] e l'appello incidentale proposto da quest'ultimo nei confronti di *Parte\_1* per la riforma della sentenza n. 1845/2021, pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio il 29 dicembre 2021 nella causa iscritta al n. 3996/2018 r.g. e, per l'effetto,

#### **CONFERMA**

Integralmente la sentenza impugnata;

#### **COMPENSA**

Integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-*quater* dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore

contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*bis* del D.P.R. 115/2002 da parte di

*Parte\_1* e di *Controparte\_1*

Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello,  
nella camera di consiglio del 10 aprile 2024

*Il Presidente*

*Dott. Carlo Maddaloni*

*Il consigliere estensore*

*Dott. Manuela Andretta*